

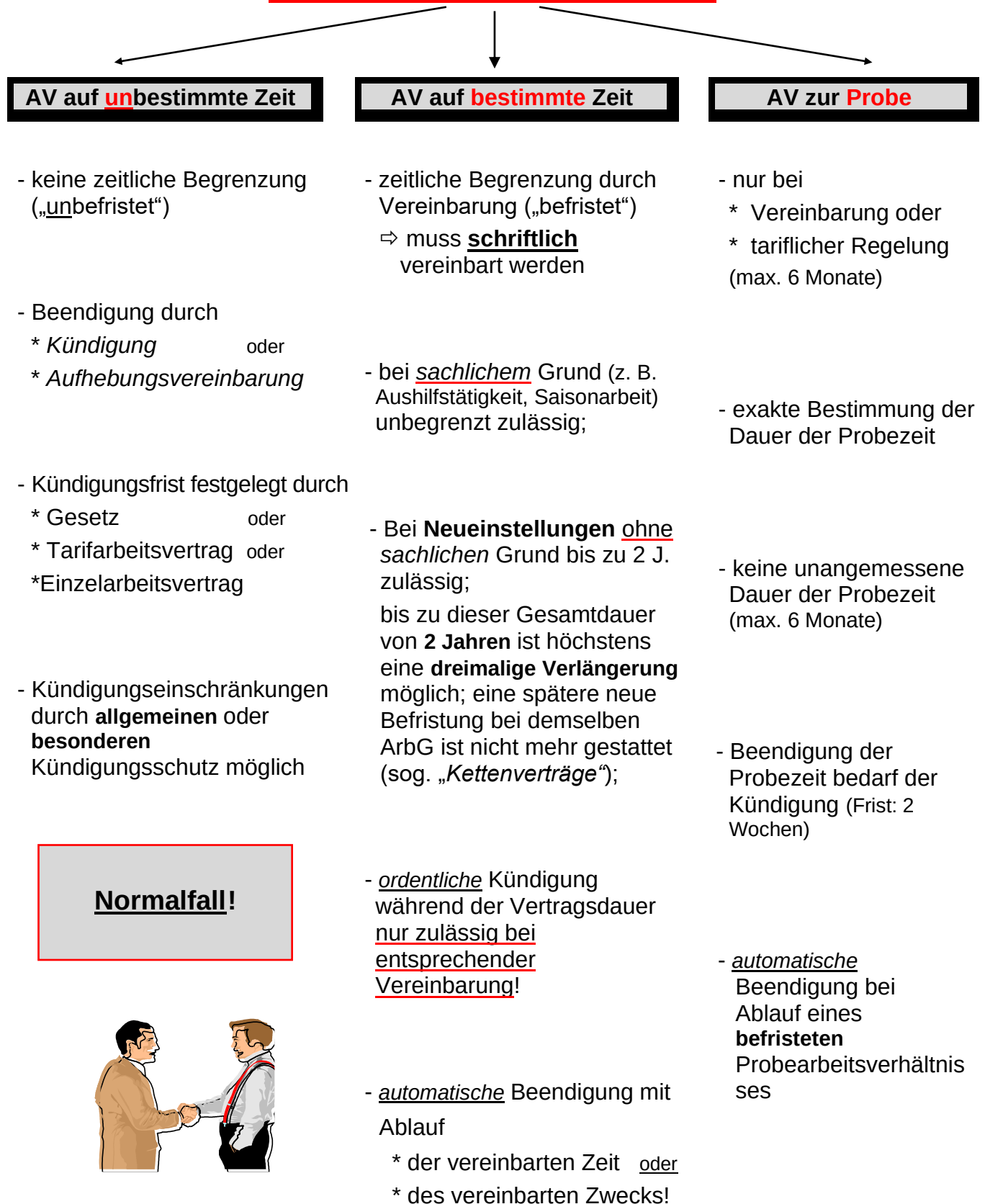
Hauptpflichten des ArbN und des ArbG aus dem Arbeitsvertrag

(Die Rechte des Einen sind die Pflichten des Anderen!)

Anlage 8

Im Allgemeinen gilt in DE die Vertragsfreiheit, aber im Arbeitsrecht ist das Nachweisgesetz, BGB, KSchG und Betrug und TzBfG zu beachten.

Arten von Arbeitsverträgen



Für **Teilzeitbeschäftigte** (= regelmäßige Wochenarbeitszeit ist kürzer als bei Vollzeitbeschäftigten)

gelten die gleichen Grundsätze des Arbeitsrechtes und des Arbeitsschutzes **wie für Vollzeitarbeitskräfte**. Eine unterschiedliche Behandlung ist nicht zulässig (⇒ Benachteiligungsverbot).

Hauptpflichten der ArbN und der ArbG aus dem Arbeitsvertrag Anlage 9

ArbN	ArbG
	
<u>a) Arbeitspflicht</u> • vereinbarte Arbeitsleistung (gewissenhaft, weisungsgemäß) • Haftung bei Vorsatz und Fahrlässigkeit • Sorgfaltspflicht bei der Arbeitsleistung und beim Umgang mit Betriebseinrichtungen, Arbeitsgeräten usw. • Pflicht zur Fortbildung • Arbeitszeit einhalten • Beachtung des Weisungsrechts des ArbG • Überstunden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften	<u>a) Lohnzahlungspflicht</u> • Entgeltzahlungen (pünktlich entsprechend den Vereinbarungen) • Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Urlaub, Feiertagen • Lohnabrechnung
<u>b) Treuepflicht</u> • Betriebsgeheimnisse wahren • Wahrung des Betriebsfriedens • Keine Negativaussagen über die Unternehmung • ArbG über betriebliche Vorkommnisse informieren • Wahrnehmung der Betriebsinteressen	<u>b) Fürsorgepflicht</u> • nichts zum Schaden des ArbN unternehmen • Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften einhalten • Pflicht zur Gleichbehandlung (Art. 3 GG) • Soziale Auswahl (Kündigungsschutz)
<u>c) Wettbewerbsverbot</u> • Verbot, dem ArbG Konkurrenz zu machen • Keine Schwarzarbeit • Nebenbeschäftigung nur mit Erlaubnis (umstritten)	<u>c) Zeugnispflicht</u> • Verpflichtung auf Wunsch des Arbeitnehmers ein qualifiziertes Zeugnis auszustellen • Mindestens muss eine Arbeitsbescheinigung ausgestellt werden
! <u>d) Schadensersatzpflicht</u> • Bei leichter Fahrlässigkeit trägt der ArbG den Schaden allein. • Bei normaler (mittlerer) Fahrlässigkeit ist der Schaden unter Berücksichtigung von Schadensanlass und Schadensfolgen zwischen ArbG und ArbN aufzuteilen. • Bei grober Fahrlässigkeit hat der ArbN normalerweise den gesamten Schaden zu tragen (ebenso bei Vorsatz)	<u>d) Beschäftigungspflicht</u> • Beschäftigung entsprechend der vereinbarten Tätigkeit • Beschäftigung mit geringwertigen Arbeiten nur im Einvernehmen oder in Not- bzw. Ausnahmefällen

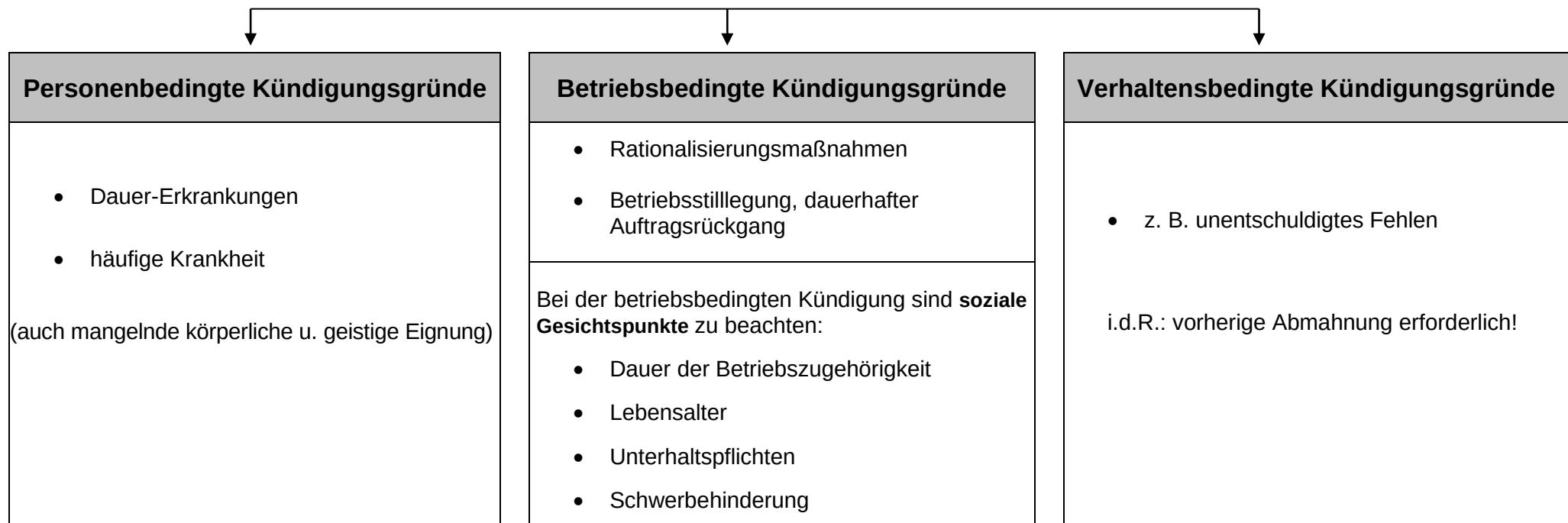
Allgemeiner Kündigungsschutz

Der **allgemeine** Kündigungsschutz ist im Kündigungsschutzgesetz (KSchG) geregelt und **schützt ArbN vor sozial ungerechtfertigter Kündigung**, wenn

- der gekündigte ArbN länger als 6 Monate im Betrieb beschäftigt war und
- der Betrieb mehr als 10 ArbN (ohne Auszubildende) beschäftigt.

Wann ist eine Kündigung **sozial gerechtfertigt**?

Die sozial gerechtfertigte Kündigung



⇒ Während der ArbN **jederzeit** das ArbVerhältnis (unter Einhaltung der Kündigungsfristen) beenden kann, muss eine vom ArbG ausgesprochene Kündigung **sozial gerechtfertigt** sein!

Der ArbN kann gegen eine sozial ungerechtfertigte Kündigung innerhalb von 3 **Wochen** nach Zugang der Kündigung **Klage beim Arbeitsgericht** erheben. (sog. „Kündigungsschutzklage“)

geschützter Personenkreis	Schutzbestimmungen
Betriebsräte sowie Mitglieder der Jugend- und Auszubildenden-Vertretung	- Während der Amtszeit und bis 1 Jahr nach Beendigung der Amtszeit ist eine <i>ordentliche</i> Kündigung <u>nicht</u> möglich. (für nicht gewählte Kandidaten und Mitglieder des Wahlvorstandes bis 6 Monate nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses) - Eine <i>außerordentliche</i> Kündigung bedarf der Zustimmung des Betriebsrats oder ersatzweise des Arbeitsgerichts.
Wehrdienstleistende, Zeitsoldaten (bis 2 Jahre) und Zivildienstleistende	- Ab Zustellung des Einberufungsbescheids bis zum Ende des Grundwehrdienstes/Zivildienstes bzw. Ende der 2 Jahre ist eine <i>ordentliche</i> Kündigung unzulässig. - Ausnahmeregelung für Kleinbetriebe mit bis zu 5 ArbN.
Schwerbehinderte sowie Gleichgestellte	Kündigungsschutz erst nach einer Beschäftigung von 6 Monaten. <i>Ordentliche</i> <u>und</u> <i>außerordentliche</i> Kündigung bedarf der vorherigen Zustimmung des Integrationsamtes. - Kündigungsfrist beträgt mindestens vier Wochen.
Werdende Mütter	- Während der Schwangerschaft und 4 Monate nach der Entbindung darf weder ordentlich noch außerordentlich gekündigt werden. (Ausnahme aufgrund behördlicher vorheriger Zustimmung) - Kündigt ArbG in Unkenntnis der Schwangerschaft kann ArbN'in innerhalb von 2 Wochen dies noch mitteilen. - ArbN'in kann während der Schwangerschaft und der Schutzfrist nach der Entbindung (i.d.R. 8 Wochen) ohne Frist zum Ende der Schutzfrist kündigen.
Elternzeitberechtigte	- Ab Antragstellung (höchstens 8 Wochen vor Beginn der Elternzeit) und während der Elternzeit (höchstens bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres des Kindes) darf weder ordentlich noch außerordentlich gekündigt werden. - Ausnahmeregelung für Kleinbetriebe mit bis zu 5 ArbN oder aufgrund behördlicher Zustimmung - Der Elternzeitberechtigte kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende der Elternzeit kündigen.
Pflegezeitberechtigte	Der ArbG darf das Beschäftigungsverhältnis von der Ankündigung bis zur Beendigung - einer kurzzeitigen (bis zu 10 Arb'Tagen umfassenden) <u>Arbeitsverhinderung</u> des ArbN, die zur Bewältigung einer akut auftretenden Pflegebedürftigkeit eines nahen Angehörigen erforderlich ist, - einer bis zu 6-monatigen unbezahlten Freistellung zur Pflege eines nahen Angehörigen, nicht kündigen.

Kündigungsschutz bei Massenentlassungen

Ab wie viel Beschäftigten fallen Betriebe unter den Kündigungsschutz für Massenentlassungen und wo sind diese anzuzeigen?

- Betriebe mit mehr als 20 ArbN
- Anzeigepflicht des ArbG bei der Agentur für Arbeit
[⇒ schriftlich!] inkl. Stellungnahme des Betriebsrates

Abmahnung

Mögliche Vorstufe und Alternativen zur Abmahnung:

- freundliche, intensive Gespräche, in denen das Fehlverhalten deutlich vor Augen geführt wird
- Umsetzung auf Teilzeit, wenn volle Leistung nicht mehr erbracht werden kann
- falls sinnvoll: Umsetzung auf einen Arbeitsplatz mit geringeren Anforderungen
- falls möglich: Motivation des Mitarbeiters

Vor Ausspruch einer verhaltensbedingten Kündigung ist regelmäßig eine Abmahnung des ArbN erforderlich. (ständige Rechtsprechung, vgl. zuletzt BAG) Sie soll dem ArbN die Gelegenheit geben, sein Fehlverhalten zu korrigieren.

Prüfen Sie **vor** Ausspruch Ihrer Kündigung, ob Ihre Abmahnung die nachfolgenden, **gerichtlich geforderten Voraussetzungen** aufweisen:

Wer?	Abmahnberechtigt sind: • ArbG • kündigungsberechtigte Personen • Alle Mitarbeiter, die aufgrund ihrer Position befugt sind, anderen Mitarbeitern verbindliche Anweisungen bezüglich des Arbeitsortes, der Arbeitszeit, sowie der Art und Weise der arbeitsvertraglichen Leistungen ZU erteilen, z. B. angestellte Meister
Wen?	• Name, Vorname des ArbN • Personalnummer • Beschäftigung in Abteilung ... • als ...
Wann?	Nach einem Fehlverhalten bzw. einer Pflichtverletzung. Es gibt jedoch keine gesetzliche Frist. Beachte jedoch: • Hat der ArbN einen Entschuldigungsgrund für sein Verhalten? • Wurde der ArbN zu seinem Verhalten gezwungen?
Wie?	• Aus Beweis Zwecken immer schriftlich abmahnen. • Vom Mitarbeiter schriftlich bestätigen lassen, dass er eine Abmahnung erhalten hat.
Inhalt:	• Dokumentationsfunktion: genaue Beschreibung des Fehlverhaltens/der Pflichtverletzung (evtl. Nennung von Zeugen) • Rügefunktion: Fehlverhalten des ArbN ausdrücklich rügen, d. h. es muss deutlich werden, dass es auf keinen Fall geduldet wird. • Hinweis auf künftige Einhaltung der Pflichten aus dem Arbeitsvertrag • Warnfunktion: Hinweis auf Auflösung des Arbeitsverhältnisses bei Wiederholung des Fehlverhaltens

Wiederholung?	• Haben Sie diesen ArbN in naher Vergangenheit wegen eines gleichartigen Verhaltens abgemahnt? • Handelt es sich um einen gravierendes Fehlverhalten, das den Betriebsablauf stört? ⇒ Ja! Dann können Sie schon beim zweiten gleichartigen Fehlverhalten an Stelle der Abmahnung eine Kündigung aus-sprechen. Berechtigt das Fehlverhalten wegen seiner Schwere zur außerordentlichen Kündigung, kann auch ohne vorherige Abmahnung gekündigt werden (BGA-Urteil) <u>Hinweise:</u> • Gleichartige Pflichtverstöße sind z. B. mehrmaliges unentschuldigtes Fehlen, unerlaubtes Fernbleiben vom Arbeitsplatz sowie zu späte Einreichung der Krankmeldung. • Es gibt keine rechtliche Geltungsdauer für die Abmahnung; als Faustregel gilt jedoch zwei Jahre, danach hat der ArbN das Recht, die Abmahnung aus seiner Personalakte entfernen zu lassen
Sonstiges:	• Hat der ArbN deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er sein Verhalten trotz einer Abmahnung auch in Zukunft nicht ändern will? ⇒ Ja! Dann können Sie auf die Abmahnung verzichten und gleich eine Kündigung aussprechen. • Sprechen Sie <i>keine Sammelabmahnungen</i> aus! Denn sind einzelne Teile unberechtigt und müssen aus der Personalakte entfernt werden, sind alle in der Sammelabmahnung enthaltenen Pflichtverstöße ungültig und müssen nochmals abgemahnt werden.

So kann eine Abmahnung im Wortlaut aussehen:

Abmahnung

Sehr geehrter Herr ,

nach der vorliegenden ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom waren Sie in der Zeit vom bis zum arbeitsunfähig krank.

Sie haben, entgegen Ihrer Verpflichtung, Ihre Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer nicht unverzüglich mitgeteilt. Eine Mitteilung erfolgte vielmehr erst nach Ablauf von Arbeitstagen.

Sie haben damit Ihre Pflichten aus dem Arbeitsvertrag verletzt.

Ich weise Sie darauf hin, dass Sie im Wiederholungsfall mit der Kündigung des Arbeitsverhältnisses rechnen müssen.

Eine Durchschrift dieser Abmahnung wird zu Ihrer Personalakte genommen und dem Betriebsrat zur Kenntnisnahme zugeleitet.

Zur Kenntnis genommen am:

Ort, Datum

Datum

(Unterschrift des ArbG)

(Unterschrift des ArbN)

Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Was ist die Kündigung im rechtlichen Sinne?	Die Kündigung ist eine • <u>einseitige</u> • <u>empfangsbedürftige Willenserklärung</u>
Welche <u>Kündigungsarten</u> werden unterschieden und welche <u>sonstigen Beendigungsgründe</u> gibt es?	• <u>ordentliche Kündigung</u>: (Beendigung unter Einhaltung der Kündigungsfrist) hierzu gehört auch die Änderungskündigung (vgl. 3) • <u>außerordentliche Kündigung</u>: (fristlose Beendigung bei wichtigem Grund) <u>Sonstige Beendigungsgründe</u>: • <u>Anfechtung</u> • <u>Befristung</u> • <u>einvernehmliche Beendigung</u>
Änderungskündigung – was ist damit gemeint?	Kündigung des Arbeitsverhältnisses, dem ArbN wird aber gleichzeitig die Weiterbeschäftigung zu geänderten Arbeitsbedingungen angeboten.
Zu welchem Zeitpunkt wird die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses wirksam?	wenn sie dem anderen Vertragspartner zugegangen ist;
In <u>welcher Form</u> und in <u>welchen Fällen</u> muss bei Kündigungen der Betriebsrat beteiligt werden?	Besteht ein Betriebsrat, muss der ArbG diesen <u>vor Ausspruch der Kündigung</u> unterrichten und die <u>Kündigungsgründe</u> mitteilen, andernfalls ist die Kündigung nichtig. • <u>formlos</u> • <u>bei jeder Art von Kündigung</u>
Schreibt das Gesetz für die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses eine <u>bestimmte Form</u> vor?	Ja, Schriftform!
Wodurch kommt zwischen ArbN und ArbG eine Aufhebungsvereinbarung über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses zustande?	durch eine <u>einvernehmliche Beendigung</u> des Arbeitsverhältnisses zwischen ArbG und ArbN; Schriftform erforderlich! [Achtung: Arbeitslosengeld!]
Welches <u>Rechtsmittel</u> hat der ArbN, um gegen eine Kündigung vorzugehen?	Innerhalb von <u>3 Wochen</u> nach Zugang der Kündigung kann der ArbN <u>Klage beim Arbeitsgericht</u> erheben. [sog.: „Kündigungsschutzklage“]
Welche <u>Unterlagen</u> gehören zu den <u>Arbeitspapieren</u> , die der ArbG <u>bei Beendigung</u> des Arbeitsverhältnisses an den ArbN herausgeben muss?	• <u>Lohnsteuerkarte</u> • <u>Urlaubsbescheinigung</u> • <u>Arbeitsbescheinigung</u> • <u>Arbeitszeugnis</u> • <u>Sozialversicherungsausweis</u> • <u>(Mitgliedsbescheinigung der gewählten</u>

	Krankenkasse)
Welche Angaben muss ein <u>qualifiziertes</u> Zeugnis enthalten?	einfaches Arbeitszeugnis: • Vorname, Zuname, Geburtsdatum, Wohnadresse • Art und Dauer der Beschäftigung bei <u>qualifiziertes</u> Arbeitszeugnis zusätzlich: • Führung und • Leistung
Wann muss der ArbG ein <u>qualifiziertes</u> Zeugnis ausstellen?	... wenn es der ArbN verlangt!
Was ist eine Ausgleichsquittung?	Schriftliche Erklärung des ArbN, in der er bestätigt, <u>keinerlei</u> Ansprüche mehr aus dem Arbeitsverhältnis und dessen Beendigung zu haben.

Kündigungsarten

Ordentliche Kündigung (§622 BGB)

= Kündigung unter **Einhaltung der Kündigungsfristen** (Bei der Fristberechnung wird der Tag, an dem die Kündigung zugeht, nicht mitgerechnet.)

Gesetzlich

- Grundkündigungsfrist:
4 Wochen (= 28 Tage!) zum 15. eines Monats oder zum Monatsende
Ausnahme: während der Probezeit:
2 Wochen (= 14 Tage!) zu jedem Termin
- Verlängerte Kündigungsfristen für **langjährige Mitarbeiter**

! Gilt nur für Kündigungen durch den ArbG !

Außerordentliche Kündigung (§626 BGB)

= Kündigung **ohne Einhaltung der Kündigungsfristen** (fristlos) bei Vorliegen eines wichtigen Grundes

Innerhalb welcher Frist ist diese Kündigung auszusprechen?
Innerhalb zwei Wochen nach Kenntnis des wichtigen Grundes

Vertraglich

Einzelvertraglich

- Verlängerung der Kündigungsfristen möglich
- Kürzung der Fristen nur bei
 - Kleinbetrieben (≤ 20 ArbN
4 Wochen ohne Endtermin
 - Aushilfsbeschäftigten (≤ 3 Monate
jede beliebige Frist)

Tarifvertraglich

- In Tarifverträgen dürfen alle Kündigungsfristen **verkürzt** oder **verlängert** werden

Für den ArbN darf keine längere Kündigungsfrist als für den ArbG vereinbart werden.

Beachte: Eine Kündigung von ArbG-Seite bedarf **immer der vorherigen Unterrichtung** des Betriebsrates (falls vorhanden), sonst ist die Kündigung unwirksam.

Arbeitsschutz

1. Arbeitsschutzgesetz

a) Welche Grundpflichten haben ArbG im Rahmen des betrieblichen Arbeitsschutzes?

- erforderliche Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu treffen und laufend auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen
- unter Berücksichtigung von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene die Arbeit so zu *gestalten*, dass Gefährdungen vermieden werden
- die ArbN über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz ausreichend und angemessen zu *unterweisen*
- auf Wunsch des ArbN diesen *arbeitsmedizinisch untersuchen* zu lassen, sofern dies durch die besondere Gefährdung begründet ist
- in Betrieben mit mehr als 10 ArbN die mit der Arbeit verbundenen Gefährdungen zu ermitteln und das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung sowie die getroffenen Arbeitsschutzmaßnahmen durch Unterlagen zu *dokumentieren*

b) Welche Pflichten ergeben sich für ArbN aus dem Arbeitsschutzgesetz?

- für die eigene Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Sorge zu tragen
- Maschinen, Geräte und ihnen zur Verfügung gestellte persönliche Schutzausrüstungen bestimmungsgemäß zu verwenden
- jede festgestellte unmittelbare erhebliche Gefahr sowie Defekte an Schutzsystemen dem ArbG unverzüglich zu *melden*
- gemeinsam mit dem Betriebsarzt und der Fachkraft für Arbeitssicherheit den ArbG bei der Gewährleistung des Arbeitsschutzes zu unterstützen

c) Welche Rechte haben ArbN nach dem Arbeitsschutzgesetz?

- *Beschwerderecht* bei den Aufsichtsbehörden über unzureichenden Arbeitsschutz im betrieb
- *Entfernungsrecht* vom Arbeitsplatz bei unmittelbaren und erheblichen Gefahren
- *Vorschlagsrecht* von Maßnahmen zu allen Fragen des Arbeitsschutzes im Betrieb

2. Arbeitszeitgesetz

a) Für welche ArbN gilt das Arbeitszeitgesetz?

- für Arbeiter, Angestellte und Azubis ab 18 Jahre

b) Erläutern Sie die Bestimmungen zur gesetzlich höchstzulässigen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit?

- 8 Stunden werktäglich [bzw. 48 Stunden wöchentlich]
- kann auf 10 Stunden werktäglich [bzw. 60 Stunden wöchentlich] verlängert werden, wenn innerhalb von 6 Monaten oder 24 Wochen ein Zeitausgleich stattfindet, so dass *im Durchschnitt* acht Stunden werktäglich nicht überschritten werden (Aufzeichnungen hierüber sind 2 Jahre aufzubewahren.)

c) Wie lange muss bei erwachsenen ArbN die Ruhezeit nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit sein?

- 11 Stunden ununterbrochene Ruhezeit

Weiter zu: **2. Arbeitszeitgesetz**

d) Ruhepausen für ArbN – was ist damit gemeint?

- Bei 6 bis 9 Std. täglicher Arbeitszeit ⇒ insgesamt 30 Minuten Ruhepause
- Bei mehr als 9 Std. täglicher Arbeitszeit ⇒ insgesamt 45 Minuten Ruhepause

Mehrere Pausen sind dabei möglich, die Dauer der einzelnen Pause darf 15 Minuten nicht unter schreiten!

3. Mutterschutzgesetz

a) Bei Versetzung auf einen anderen Arbeitsplatz infolge eines Beschäftigungsverbots erhält die werdende Mutter Entgelt fortgezahlt (Mutterschutzlohn). Wonach wird dieses berechnet?

- Mutterschutzlohn berechnet sich nach dem Durchschnittsarbeitsentgelt der letzten 13 Wochen bzw. 3 Monate vor Beginn der Schwangerschaft.
(Erstattungsanspruch des ArbG wegen Mutterschaftsversicherung, vgl. Ausführungen zur Lohnausgleichskasse)

b) Innerhalb welchen Mindestzeitraums nach der Entbindung ist die Beschäftigung der ArbN'in unzulässig?

- 8 Wochen nach der Entbindung; bei Frühgeburten zusätzlich um den Zeitraum, der *vor* der Entbindung (6 Wochen) nicht in Anspruch genommen werden konnte.

c) Welche Leistung erhält die in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherte ArbN'in von der Krankenkasse während der Schutzfristen vor und nach der Entbindung?

- Mutterschaftsgeld (höchstens 13,00 € je Kalendertag)

[Hinweis: Differenz zwischen Mutterschaftsgeld und dem tatsächlichen Nettoarbeitsentgelt hat der ArbG als ArbG-Zuschuss aufzuzahlen. (Erstattungsanspruch des ArbG wegen Mutterschaftsversicherung, vgl. Ausführungen zur Lohnausgleichskasse)]

4. Schwerbehindertengesetz

a) Ab welcher Betriebsgröße beginnt die Pflicht zur Beschäftigung von Schwerbehinderten?

- ab 20 Arbeitsplätzen
(Mindestens 5 % der Arbeitsplätze im Betrieb müssen mit Schwerbehinderten besetzt werden.)

b) Wie ist die Mindestkündigungsfrist bei Kündigung eines schwerbehinderten ArbN, die der ArbG nach einer Betriebszugehörigkeit von 6 Monaten zu beachten hat?

- 4 Wochen

Urlaubsanspruch bei Teilzeit berechnen: Die Faustformel

Das Bundesurlaubsgesetz regelt das Recht auf [bezahlten Urlaub](#) sowie den Mindestanspruch dafür. Dieser beträgt vier Arbeitswochen oder 24 Tage bei einer Sechs-Tage-Woche. **Dabei orientiert sich das Gesetz an Arbeitstagen und nicht an Arbeitsstunden.** Dadurch ist es nicht erforderlich, dass es zwischen Vollzeit- oder Teilzeitverhältnis unterscheidet. Denn **für den tatsächlichen Urlaubsanspruch bei Teilzeit sind ausschließlich die Arbeitstage pro Woche relevant.**

Was bedeutet das für die Personalverrechnung?

Je nach Branche oder Unternehmen ist eine Fünf- oder Sechs-Tage-Woche üblich. Bei vier Wochen Urlaubsanspruch sind dies 20 oder 24 Urlaubstage für den Mitarbeiter. Unabhängig von der Anzahl der geleisteten Wochenstunden. **Beispiel:** Ein Mitarbeiter 1 arbeitet an fünf Tagen die Woche je zwei Stunden. Ein anderer Mitarbeiter 2 arbeitet wiederum acht Stunden an fünf Tagen in der Woche. Obwohl Mitarbeiter 1 mit zehn Stunden deutlich weniger arbeitet als Mitarbeiter 2, haben beide denselben Urlaubsanspruch, weil beide fünf Tage die Woche arbeiten. Dies gilt ebenfalls dann, wenn ein Arbeitnehmer laut Arbeitsvertrag mehr als vier Wochen Urlaubsanspruch hat.

Wichtig: Den Urlaubsanspruch berechnen Sie immer auf Basis der vereinbarten Arbeitstage und nie auf Grundlage der vereinbarten Arbeitszeit.

Wenn Teilzeitmitarbeiter weniger Tage arbeiten

Anders gestaltet sich die Situation, **wenn in Teilzeit beschäftigte Mitarbeiter weniger Tage arbeiten.** Denn die Teilzeitarbeit kann unterschiedlich gestaltet werden: Während ein Mitarbeiter einmal wöchentlich acht Stunden arbeitet, verteilt ein anderer Arbeitnehmer acht Stunden auf zwei oder sogar auf vier Tage.

Hat ein Arbeitnehmer nur Anspruch auf den gesetzlichen Mindesturlaub, ist der Urlaubsanspruch für Teilzeit einfach zu berechnen. **Multiplizieren** Sie die Anzahl der Arbeitstage pro Woche mit dem Mindesturlaub von vier Wochen.

Arbeitstage	Urlaubstage pro Jahr
1 Arbeitstag	4 Urlaubstage
2 Arbeitstage	8 Urlaubstage
3 Arbeitstage	12 Urlaubstage
4 Arbeitstage	16 Urlaubstage

Urlaubsanspruch liegt über dem gesetzlichen Mindesturlaub

Berechnen Sie für Mitarbeiter den Urlaubsanspruch für Teilzeit, ändert sich durch den erhöhten Urlaubsanspruch an der Vorgehensweise grundsätzlich nichts. Allerdings immer unter der Voraussetzung, dass die Arbeitnehmer täglich im Unternehmen anwesend sind.

Anders gestaltet sich die Berechnung des Urlaubsanspruchs für Teilzeit unter folgenden Voraussetzungen.

- | |
|--|
| ▪ Arbeitnehmer arbeitet weniger als fünf Tage pro Woche. |
| ▪ Urlaubsanspruch in Tagen liegt unter einer Arbeitswoche. |
| ▪ Unregelmäßige Wochenarbeitszeit in Tagen. |

Urlaubsanspruch Teilzeit richtig berechnen – regelmäßige Arbeitszeit

Viele Mitarbeiter in Teilzeit sind nicht jeden Tag im Unternehmen anwesend. Daher kann der Urlaubsanspruch für Teilzeit nicht auf die stark vereinfachte Weise berechnet werden. Wenn ihr Urlaubsanspruch über dem gesetzlichen Mindesturlaub liegt und sie an regelmäßigen Tagen in der Woche zur Arbeit kommen, z. B. montags und mittwochs, liefert folgende Formel korrekte Ergebnisse.

Vereinbarte Urlaubstage : Werktage im Unternehmen pro Woche

x tatsächliche Arbeitstage pro Woche

= Urlaubsanspruch

Rechenbeispiel:

Eine Mitarbeiterin arbeitet drei Tage in der Woche im Unternehmen. Das Unternehmen gewährt seinen Mitarbeitern 30 Tage bezahlten Urlaub pro Jahr und arbeitet wöchentlich an fünf Werktagen.

30 Urlaubstage / 5 Werktage im Unternehmen

x 3 Arbeitstage pro Woche

= 18 Urlaubstage

Der Teilzeiter steht demnach 18 Urlaubstage pro Jahr zu.

Berechnung des Urlaubsanspruchs bei Kündigung

Regelmäßig stellt sich im Rahmen der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses die Frage, wie viele Urlaubstage dem Arbeitnehmer in dem Jahr der Beendigung zustehen, wenn das **Arbeitsverhältnis unterjährig**, also im laufenden Kalenderjahr **beendet** wird. Insbesondere gehen viele Betroffene auf Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite davon aus, dass der Urlaubsanspruch nur anteilig bestehen würde. Der folgende Beitrag soll dabei helfen, sich in diesem Bereich der komplexen Materie „Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers“ zu Recht zu finden.

Urlaubsanspruch bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Nach der gesetzlichen Regelung in **§ 3 Bundesurlaubsgesetz (BurlG)** hat ein Arbeitnehmer einen Mindesturlaubsanspruch von 20 Tagen bei einer 5-Tage-Woche (von 24 Tagen bei einer 6-Tage-Woche).

Dieser Mindesturlaubsanspruch ist unabdingbar. Dies bedeutet, dass eine anderweitige geringere arbeitsvertragliche Vereinbarung unwirksam wäre. Eine Vereinbarung, die einen höheren Urlaubsanspruch vorsieht, ist dagegen selbstverständlich möglich und häufig auch die Regel.

Wenn ein Arbeitnehmer im Laufe eines Kalenderjahres aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet, ist zu unterscheiden zwischen einer Beendigung bis einschließlich 30.06. oder zu einem späteren Zeitpunkt.

1. Bei einer Beendigung bis einschließlich 30.06.

Scheidet der Arbeitnehmer innerhalb der ersten Jahreshälfte aus so hat er grundsätzlich Anspruch auf Zwölftel des Jahresurlaubs für jeden vollen Monat des Bestehens des Arbeitsverhältnisses (§ 5 Abs. 1 lit. c, BurlG).

Beispiel: Scheidet der Arbeitnehmer also beispielsweise zum 31.05. eines Kalenderjahres aus dem Arbeitsverhältnis aus, so hat er bei dem gesetzlichen Mindesturlaubsanspruch von 20 Urlaubstagen für das gesamte Kalenderjahr, einen Urlaubsanspruch in Höhe von 8 Urlaubstagen.

Begründung:

Das Arbeitsverhältnis bestand in diesem Kalenderjahr nur fünf volle Monate (01.01. bis einschließlich 31.05) und es ergibt sich folgende Berechnung: 5 Monate / 12 Monate x 20 Urlaubstage = 8,33 Urlaubstage. Bruchteile von Urlaubstagen, die weniger als einen halben Tag ergeben, sind dabei auf ganze Urlaubstage abzurunden, also in unserem Beispiel auf 8 Urlaubstage.

2. Bei einer Beendigung zu einem Zeitpunkt nach dem 30.06.

Bei einem Ausscheiden beispielsweise zum 31.07. ist die Sachlage eine andere, jedenfalls wenn das Arbeitsverhältnis bereits seit dem 01.01. eines Jahres bestand. Die Regelung zum Teilurlaub ist hier nicht heranzuziehen. Vielmehr hat der Arbeitnehmer immer einen Anspruch auf den vollen **gesetzlichen Mindesturlaub**, bei einer 5-Tage-Woche also auf 20 Urlaubstage.

In welchem Umfang der darüber hinaus arbeitsvertraglich vereinbarte Zusatzurlaub in Anspruch genommen werden kann, hängt davon ab, ob im Arbeitsvertrag eine „pro rata temporis“-Regelung getroffen wurde (dt. etwa zeitanteilig). Dies ist eine Klausel nach welcher der Urlaub im Jahr des Eintritts in ein Unternehmen oder im Jahr des Ausscheidens der Urlaub nur anteilig gewährt werden soll.

Ein Formulierungsbeispiel, das die aktuelle Rechtsbesprechung des BAG und des EuGHs berücksichtigt: „Bei Ausscheiden in der zweiten Jahreshälfte wird der Urlaubsanspruch gezwölftelt, wobei die Kürzung allerdings nur insoweit erfolgt, als dadurch nicht der gesetzlich vorgeschriebene Mindesturlaub unterschritten wird.“

a) Ist eine solche zusätzliche Klausel im Arbeitsvertrag nicht enthalten,

hat der Arbeitnehmer Anspruch auf den vollen arbeitsvertraglich vereinbarten Urlaub. Sind beispielsweise 30 Urlaubstage vereinbart, so kann der Arbeitnehmer im Falle eines Ausscheidens nach dem 03.06 auch 30 Urlaubstage in Anspruch nehmen.

b) Findet sich im Arbeitsvertrag eine solche „pro rata temporis“-Regelung wieder,

so hat der Arbeitnehmer hinsichtlich des Urlaubs, der über den gesetzlichen Mindesturlaub hinaus geht, nur einen anteiligen Anspruch. Dies bedeutet, dass der Arbeitnehmer bei einem unterjährigen Ausscheiden nach dem 30.06. immer mindestens 20 Urlaubstage bei einer 5-Tage-Woche beanspruchen kann.

Beispiele:

Bei einem arbeitsvertraglich vereinbarten Urlaubsanspruch in Höhe von 30 Urlaubstagen (20 Tage gesetzlichen Mindesturlaub zuzüglich 10 Tage freiwilligen Zusatzurlaub) hat der Arbeitnehmer beispielsweise bei einem Ausscheiden zum 30.09 hingegen einen Urlaubsanspruch von 23 Urlaubstagen ($9 \text{ Monate} / 12 \text{ Monate} \times 30 \text{ Urlaubstage} = 22,5 \text{ Urlaubstage} = \text{aufgerundet } 23 \text{ Urlaubstage}$). In diesem Fall würde eine arbeitsvertragliche Regelung über eine anteilige Kürzung also dazu führen, dass statt 30 Urlaubstagen nur 23 zu gewähren wären, also 7 Urlaubstage weniger.